

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 949/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัทซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

โจทก์

นายประชา หรือชาญ หรือครอด นวล

ถูกชก กับพวก

จำเลย

นายวีระ นาคเทพ จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 อุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้
ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 1)

ระหว่างพิจารณา บริษัทซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จำกัดผู้เสียหายขอเข้าเป็น
โจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตีจำคุกคนละ 24 ปี จำเลยที่
1 และที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 16 ปี ข้อหาอื่นให้ยก ฯลฯ สำหรับ
จำเลยที่ 2 และที่ 4 ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชังจำเลยที่ 2 และที่ 4 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์

โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยที่ 3 ต่างอุทธรณ์ เฉพาะจำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 3)

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4 ผู้ร้องโดยตลอดแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกันสองแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 4 ผู้ร้องโดยตลอดแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกันสองแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ดำริ ศุภพิโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>